متصرف فى مال لا يختص بنفعه متعلق بتصرف باذن مالكه فكان امينا كالوكيل وفارق المستعير فانه يختص بنفع العين المعارة (يصدق بيمينه فى قدر رأس المال) سواء كان ربح أم لا لان رب المال يدعى عليه قبض شئ وهو ينكره بيمينه والقول قول المنكر ويصدق العامل بيمينه أيضا (فى) قدر (الربح) نقله ابن منصور (وعدمه وفى الهلاك والخسران) لان تامينه يقتضى ذلك ومحل ذلك ان لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ماذكره العامل حتى (ولو أقر) عامل (بالربح) بأن قال ربح المال الف ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل قوله فى ذلك لا غلطا أو كذبا أو نسيانا أو اقتراضا ثم به رأس المال بعد اقراره برأس المال لربه (ويقبل قول المالك) بعدم ربح حصل فى المال (فى قدر ما شرط للعامل) فلو قال شرطت لى نصف الربح وقال المالك بل ثلثه فالقول قول المالك نص عليه

* (فصل الثالث) * من الانواع الخمسة (شركة الوجوه وهى أن يشترك اثنان لا مال لهما فى ربح مايشتريانه من الناس فى ذممهما) بجاههما ولا يشترط لصحتها ذكر صنف مايشتريانه ولا قدره ولا مدة الشركة فلو قال أحدهما للآخر مما اشتريت من شئ فبيننا وقال الآخر كذلك صح العقد (ويكون الملك) لما يشتريانه بجاههما كما شرطا (و) يكون (الربح بينهما كما شرطا) من تساو وتفاضل لان أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر فيجوز له أن يشترط زيادة فى الربح فى مقابلة زيادة أوثقيته وزيادة ابصاره بالتجارة (والخسارة) أى الخسران الحاصل بتلف أو بيع بنقصان عما اشتريا به أو غير ذلك (على قدر الملك) فى المشترى فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة وعلى من يملك فيه الثلث ثلث الوضيعة ونحو ذلك سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن لان الخسارة عبارة عن نقصان المال وهو مختص بملاكه فيوزع بينهما على قدر حصصهما وتصرفهما كتصرف شريكى عنان (الرابع) من الانواع الخمسة (شركة الابدان وهى) نوعان أحدهما (ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد) والتلصص على دار الحرب وأشار للثانى بقوله (او يشتركا فيما يتقبلان فى ذممهما من العمل) كنسج وقصارة وخياطة ويطالبان بما يتقبله أحدهما ويلزمهما عمله ولكل طلب أجرة وتلفها بلا تفريط يد أحدهما مضمونة عليهما (الخامس) من الانواع الخمسة شركة (المفاوضة وهى ان يفوض كل) من الشريكين (الى صاحبه شراء وبيعا فى الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا) وضمان مايرى من الاعمال وهى الجمع بين عنان ووجوه وابدان ومضاربة (ويصح دفع دابة او) دفع (عبد) او دفع آنية كقربة وقدر وآلة كمحراث ونورج ومنخل وغربال (لمن يعمل به) اى بالمدفوع (بجزء من أجرته) نقل أحمد بن سعيد عن أحمد فيمن دفع عبده الى رجل ليكتسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائز (ومثله) فى الصحة (خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن) مدة معلومة (واستيفاء مال) وبناء دار ونجر باب وطحن قمح (بجزء مشاع منه) قال فى المغنى وان دفع ثوبه الى خياط ليفعله قصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه لكن لو دفع اليه الثوب ونحوه بالثلث أو الربع وجعل له مع ذلك درهما أو درهمين لم يصح وما روى الدارقطنى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان لا ينافى ذلك لانه اذا قدر له قفيزا لا يدرى الباقى بعد القفيز كم هو